PREPRINT · ENVIADO · DATOS Y CÓDIGO ABIERTOS
Versión 1.0 · 10 de noviembre de 2026 · Versión no arbitrada y no definitiva · Enviada a una revista con evaluación por pares doble ciego (sede no indicada) · CC BY 4.0 · Datos y código: github.com/Luisbourguet/webfare-familias-juridicas

El Webfare en las familias jurídicas: teoría constitucional comparada del reparto del valor del dato

Webfare within legal families: A comparative constitutional theory of the distribution of data value

Luis Felipe Bourguet González

LabOnt – Center for Ontology, Università degli Studi di Torino · Complex Systems Science Laboratory, Hiroshima University · ORCID 0000-0002-4673-4486

Sumario: I. Introducción. II. La constitución como registro. III. Posiciones ante la técnica y reparto del valor del dato. IV. Método. V. Familias jurídicas y fuentes ante el Webfare. VI. Cuatro casos: la inscripción, la institución y la capa digital. VII. Hacia un *ius gentium* digital. VIII. Conclusiones. Referencias.

Resumen

Objetivo. El Webfare de Maurizio Ferraris —redistribuir el valor que producen los datos de los usuarios— se ha leído como filosofía; este artículo lo traslada a la teoría constitucional comparada y pregunta qué condiciones permiten que adquiera forma jurídica. Método. Se combinan la teoría de las fuentes de legitimación de Pegoraro y Rinella, las tradiciones jurídicas de Glenn y datos del Comparative Constitutions Project sobre 182 constituciones vigentes en 2023, clasificadas con JuriGlobe; la capa digital se examina con doctrina y casos (México, India, la UE, Bolivia y Ecuador). Resultados. La familia jurídica explica poco; el momento constituyente añade explicación; el perfil de fuentes —pacto constituyente, jurisdicción constitucional, normas transnacionales— señala el mecanismo. La inscripción constitucional no garantiza eficacia: la fuente que inscribe puede desinscribir. Conclusiones. El Webfare exige una garantía colectiva sobre el valor del dato, complementaria de la vía fiscal, que solo el constitucionalismo plural puede alojar.

Palabras clave: derecho constitucional; derecho comparado; protección de datos; justicia social; ontología.

Abstract

Purpose. Maurizio Ferraris's Webfare (the redistribution of the value produced by users' data) has been received as a philosophical proposal; this article brings it into comparative constitutional theory and asks under which conditions it can take legal form. Design. It combines Pegoraro and Rinella's theory of the sources of legitimation, Glenn's legal traditions and Comparative Constitutions Project data on 182 constitutions in force in 2023, classified with JuriGlobe; the digital layer is examined through doctrine and cases (Mexico, India, the European Union, Bolivia and Ecuador). Findings. Legal family explains little; the constituent moment adds explanation; the profile of sources (constituent pact, specialised constitutional

jurisdiction, transnational norms) points to the mechanism. Constitutional inscription does not guarantee effectiveness: the source that inscribes a guarantee can de-inscribe it. Conclusions. Webfare requires a collective guarantee over the value of data, complementary to the fiscal route, which only a plural constitutionalism can accommodate.

Keywords: constitutional law; comparative law; data protection; social justice; ontology.

I. Introducción

La transición de la modernidad industrial a la civilización digital ha puesto al descubierto una asimetría entre la innovación técnica y la imaginación constitucional. Las sociedades operan ya a través de infraestructuras digitales que registran cada acto; los sistemas jurídicos siguen anclados en epistemologías pensadas para el papel, la escasez y la autoridad burocrática. El mundo digital se mueve a la velocidad de las redes; el razonamiento constitucional, a la de los archivos. En ese desfase se decide una de las cuestiones definitorias del siglo: quién controla el registro de la vida social y a quién pertenece el valor que de él se extrae.

La propuesta del Webfare de Maurizio Ferraris responde a esa cuestión desde la ontología social. Si los objetos sociales existen porque están inscritos, y si en la era digital vivir conectado produce registros capitalizables, entonces el valor que las plataformas extraen de la movilización de sus usuarios es un plusvalor —Ferraris lo llama documedial— que debe ser reconocido y redistribuido; lo que el Estado de bienestar hizo con la renta del trabajo, un bienestar digital debería hacerlo con el valor del registro (Ferraris, 2020, pp. 174, 186–187; 2025b, pp. 3–5). La pregunta que el Webfare sustituye es tan importante como la que formula: no ya «¿quién controla la privacidad y la propiedad de los datos?», sino «¿quién paga por la producción de datos y cómo se la paga?» (Ferraris, 2020, p. 187).

Hasta ahora la recepción de esta propuesta ha sido filosófica. Su exposición más sistemática la sitúa en la trayectoria del nuevo realismo, de la documentalidad a la tecnosofía (Hernández Marcelo, 2025); su reseña crítica en lengua española concluye que el Webfare es conceptualmente sólido pero que su dimensión política y jurídica está poco elaborada (Díaz Perojo, 2025). El antecedente más próximo a este trabajo, la tesis de Lawrence (2026), compara modelos de gobernanza del dato —el Reglamento europeo, la arquitectura india de empoderamiento del dato y los modelos estadounidense y chino— como infraestructuras de un Webfare sostenible, pero no pregunta por las fuentes constitucionales que podrían alojarlo ni por las familias jurídicas en que se inscribiría. Y la doctrina constitucional que más cerca ha llegado del problema lo aborda por otra vía: Golia (2024) propone un «constitucionalismo económico digital» que grave la extracción de datos mediante impuestos y regalías, y objeta el reparto directo del valor a los individuos; es el interlocutor crítico con el que este artículo dialoga en su tramo final. Ningún trabajo localizado traduce el Webfare a teoría constitucional comparada. Esa es la brecha que este trabajo se propone cubrir.[1]

La pregunta es, pues, qué condiciones constitucionales —de fuentes, de legitimación y de garantías— permiten que el Webfare adquiera forma jurídica, y cómo varían entre familias jurídicas. La tesis se formula en tres pasos. Primero, la compatibilidad de un ordenamiento con el Webfare no la decide su familia jurídica, en el sentido de las tradiciones de Glenn (2014), sino la combinación de fuentes de legitimación que lo constituye, en la tipología de Pegoraro y Rinella (2019, pp. 31–114): qué instancia —tradición, pacto, religión, razón jurisprudencial, voluntad política— controla en cada ordenamiento la inscripción de una garantía nueva y con qué resistencia frente a quien quiera alterarla. Segundo, puesto que la constitución es el registro de los registros —la meta-fuente, en el lenguaje de Pegoraro y Rinella (2019, p. 187)—,

[1] El autor es investigador posdoctoral en el LabOnt – Center for Ontology de la Universidad de Turín, que preside Maurizio Ferraris; este trabajo se realizó al margen del proyecto WEBFARE (FISA 2022, MUR) y sin financiamiento. El Webfare y la obra de Lanier formaban parte de la bibliografía de la tesis doctoral del autor (2021).

el Webfare no exige reformas de infraestructura sino de garantía: el reconocimiento de una posición colectiva sobre el valor del dato, protegida frente al legislador y frente al mercado. Tercero, esa garantía colectiva es constitucionalmente preferible, o al menos complementaria, tanto al derecho individual a ser remunerado por los propios datos como a la vía fiscal, porque es la única que inscribe al sujeto que el valor agregado de las trazas presupone: el productor colectivo.

El método encadena tres planos que la arquitectura del artículo mantiene unidos. La teoría de las fuentes aporta la variable explicativa; las tradiciones de Glenn, el contexto interpretativo; y el *Comparative Constitutions Project* (Elkins y Ginsburg, 2025), la evidencia: 182 constituciones en vigor en 2023, cuyo contenido se cruza con la clasificación por familias de JuriGlobe para contrastar tres hipótesis sobre la inscripción de las garantías de apertura, participación y pertenencia que el Webfare presupone. La base no codifica la capa propiamente digital —protección de datos, gobernanza algorítmica—, y el artículo no la fuerza: la examina en cuatro casos elegidos para cubrir las vías de inscripción que el análisis distingue. Una salvaguarda metodológica acompaña a cada resultado: lo que la base registra es *saber* —una codificación de textos, enmendable—; la compatibilidad de un ordenamiento con el Webfare es *interpretación*, y se declara como tal.

El plan sigue la cadena del argumento. La sección II expone la ontología de la que el Webfare procede y muestra por qué su traducción es constitucional. La III lo sitúa entre las posiciones ante la técnica y entre las propuestas rivales de regulación de las plataformas, ordenadas por el sujeto que protegen y por lo que hacen con el valor del dato. La IV presenta el método. La V deriva la compatibilidad de las familias jurídicas de sus fuentes y de su momento constituyente, corrigiendo las intuiciones del comparatismo por afinidad. La VI prueba el análisis en cuatro casos. La VII convierte el diagnóstico en propuesta —un *ius gentium* digital entendido como fuente, y tres pilares traducidos a garantías— y sostiene el debate con la vía fiscal. La VIII concluye.

II. La constitución como registro

1. Objetos sociales e inscripción

La teoría jurídica ha pensado el derecho, alternativamente, como un sistema de mandatos, como un orden de normas o como un conjunto de textos a interpretar. Las tres descripciones comparten un presupuesto que rara vez se tematiza: que aquello de lo que el derecho trata —derechos, deberes, instituciones, competencias— existe de algún modo antes del acto que lo enuncia, y que el texto lo declara. La ontología social de Ferraris invierte ese presupuesto. Los objetos sociales no son declarados por la inscripción: son la inscripción. La regla constitutiva de *Documentalidad* —Objeto = Acto Inscrito— sostiene que «los objetos sociales surgen del registro de actos que involucran, al menos, a dos personas y que se caracterizan por el hecho de estar inscritos en algún soporte físico, desde el mármol hasta las neuronas, pasando por el papel para llegar después al mundo de la Web» (Ferraris, 2023, p. 247); «nada social existe fuera del texto» (p. 248). El documento no prueba el objeto; lo produce.

Trasladada al derecho constitucional, la tesis tiene una consecuencia inmediata: una constitución no es un texto que expresa una soberanía preexistente, sino la máquina documental que produce los objetos sociales de una comunidad política. El poder constituyente, la ciudadanía, los órganos y los derechos fundamentales son actos inscritos cuya existencia depende del registro constitucional y de las cadenas de registro que de él dependen: el registro civil que produce ciudadanos, el padrón que produce electores, el boletín oficial que produce leyes. Lo que el constitucionalismo llama «fuentes del derecho» puede releerse, desde esta ontología, como el conjunto de reglas sobre quién puede inscribir qué, con qué forma y con qué efectos. La constitución es, en ese sentido preciso, el registro de los registros: lo que la teoría de las

fuentes llama la constitución como meta-fuente, en el vértice de una escala que la rigidez y la justicia constitucional han alargado (Pegoraro y Rinella, 2019, p. 187).

Conviene precisar desde ahora el estatuto de esta afirmación. La documentalidad es una teoría —*saber*, en el vocabulario del propio Ferraris—, enmendable y discutida, no una descripción de cómo son las cosas con independencia de toda descripción. Este artículo no la adopta como dogma sino como hipótesis de trabajo con valor comparativo: si la constitución es un registro, las diferencias entre ordenamientos deben buscarse en quién controla la inscripción y no solo en qué está inscrito; y esa es una pregunta que el derecho comparado puede contestar con sus propios instrumentos. La ontología aporta la pregunta; la teoría constitucional y el método comparado la responden.

2. Del documento al dato: la revolución copernicana de la web

Si el derecho moderno fue una tecnología de inscripción —papel, firma, sello, archivo—, la transformación digital no ha cambiado su naturaleza sino su escala y su automatismo. Ferraris propone pasar de una explicación ptolemaica de la web a una copernicana: la web «es ante todo el registro, y no solo la comunicación», y el registro «es preliminar a la comunicación» (Ferraris, 2020, p. 47). La revolución documedial no viene del vapor sino de «la explosión del registro»: «el aparato de registro más grande que la historia ha conocido» (p. 130). La distinción decisiva separa dos clases de datos. Los datos semánticos son los documentos que alguien produce deliberadamente y que emisor y receptor reconocen como tales; los datos sintácticos son las trazas que la interacción deja sin que nadie se proponga producirlas —localización, hora, duración, secuencia de contactos— y que, agregadas, resultan más valiosas que los documentos que las ocasionaron (Hernández Marcelo, 2025, pp. 15–16). Que las plataformas descubrieran que el capital digital nace más de la traza que del documento es el hecho económico fundamental de la última generación: «trabajamos gratis sin saberlo» (Ferraris, 2020, p. 134), y el plusvalor surge de la asimetría entre quienes producen registros —los movilizados— y quienes los recogen, los transforman en conocimiento y no los redistribuyen —los movilizadores— (p. 138).

El Webfare es la respuesta normativa a ese diagnóstico. En 2020 Ferraris lo llamaba todavía bienestar digital: «la socialización de este plusvalor es el objetivo de un bienestar digital», cuya intuición básica es «considerar el consumo como el único elemento no automatizable» (2020, p. 186). En el *Manifiesto*, publicado primero en inglés en 2024, la propuesta lleva ya su nombre y descansa en tres tesis encadenadas. Primera: en la era digital la movilización humana en la web produce valor, un capital de datos, porque el mero hecho de estar conectado genera registros capitalizables; el tiempo de trabajo y el tiempo de vida convergen. Segunda: el consumo, no la producción, es lo que la automatización no puede sustituir, y por eso es la fuente última del nuevo valor. Tercera: la plusvalía así producida debe interceptarse y redistribuirse, con la necesidad y no el mérito como criterio, prioritariamente hacia quienes carecen de otras fuentes de renta y hacia la educación, como un patrimonio de la humanidad (Ferraris, 2025b, pp. 3–5, 64, 72–73; Hernández Marcelo, 2025, pp. 15–18). Lo que el Estado de bienestar hizo con la redistribución de la renta del trabajo, el Webfare se propone hacerlo con la redistribución del valor del registro.

3. Por qué el Webfare es una cuestión constitucional

La reseña crítica del Webfare ha señalado con razón que su dimensión jurídica y política está poco elaborada (Díaz Perojo, 2025). Este artículo sostiene que la ontología que lo funda contiene ya la clave de su traducción jurídica, y que esa traducción es constitucional por tres razones.

La primera es que, si los objetos sociales existen porque están inscritos, quien controla la

inscripción controla la existencia jurídica. Es la pregunta clásica por la soberanía bajo una forma nueva. En el Estado moderno, el monopolio del registro acompañó al monopolio de la fuerza; la docusfera de Ferraris rompe ese monopolio sin trasladarlo a otro soberano público: las plataformas llevan hoy registros de la vida social más densos que los del Estado, y los explotan sin que ninguna constitución haya fijado quién puede inscribir qué, con qué efectos y en beneficio de quién. El conflicto que el Webfare nombra es, en términos constitucionales, un conflicto sobre el control del registro, es decir, sobre la fuente de legitimidad de una inscripción que produce valor y, con él, posiciones jurídicas.

La segunda razón es que la constitución es el lugar donde un ordenamiento decide qué inscripciones producen pertenencia y con qué garantías. Los criterios de producción que Pegoraro y Rinella (2019, pp. 31–114) distinguen —tradición y costumbre, pacto, religión, razón jurisprudencial y voluntad política— son otras tantas respuestas a la pregunta por quién puede inscribir con efectos vinculantes; ningún ordenamiento, recuerdan, produce derecho de un solo modo, y las fuentes se mezclan (p. 31). Que una garantía esté en la constitución o remitida a la ley, que la interprete un tribunal constitucional o una corte ordinaria, que ceda o no ante una norma internacional, no son detalles técnicos: son las condiciones de resistencia de una inscripción frente a quien quiera alterarla. El Webfare, que pide inscribir el reparto del valor del dato como posición de quien lo produce, necesita saber en cada ordenamiento qué fuente podría inscribirlo y con qué resistencia. Esa es la pregunta comparada de este trabajo, y la razón de que su variable sea la fuente y no la familia.

La tercera razón concierne al objeto mismo. La redistribución del Estado de bienestar operó sobre un objeto jurídicamente conocido —la renta— y sobre un sujeto constitucionalmente constituido —el ciudadano contribuyente y beneficiario—. El Webfare propone un objeto nuevo, el valor de la traza, y lo adscribe a un sujeto cuya constitución jurídica es incierta: no el individuo titular de datos personales, al que el derecho ya conoce, sino el productor colectivo de un valor que solo existe por agregación. Aquí se separa de las respuestas individualistas al mismo problema —la dignidad de los datos de Lanier, que remunera al individuo por su aportación— y de las respuestas estatistas —la fiscalidad del dato de Golia (2024), que capta la renta para el erario—. Su opción es la garantía colectiva, y una garantía colectiva es, por definición, una categoría constitucional: solo el registro de los registros puede constituir un sujeto que no preexiste a su inscripción.

4. El contrato social en sus formas

La constitución, leída como registro, no inscribe solo a los vivos. Andina ha mostrado que el pacto social tiene una dimensión transgeneracional: las instituciones que una generación inscribe obligan y benefician a generaciones que no consintieron, y la justicia de un orden social se mide también por lo que transfiere hacia adelante (Andina, 2016, cap. 3, pp. 105–155). Las trazas que los movilizados producen hoy se acumulan en registros que sobrevivirán a sus productores, y el valor que de ellas se extrae se capitaliza en patrimonios que ninguna generación consintió transferir. Cuando Ferraris habla de la plusvalía documedial como patrimonio de la humanidad está diciendo, en el lenguaje del contrato social, que el sujeto del Webfare es una comunidad que se extiende en el tiempo; y el único instrumento jurídico inventado para constituir un sujeto así —un pueblo que obliga a sus sucesores— es la constitución. De ahí que el Webfare no pueda satisfacerse con una ley de protección de datos ni con un impuesto: ambos operan sobre sujetos ya constituidos. Lo que pide es una reforma del registro de los registros, y por eso su suerte depende de la fuente que en cada ordenamiento controla ese registro.

5. Lo que la comparación debe averiguar

La cadena de esta sección —objetos sociales por inscripción; el dato como inscripción cuyo valor nace de la agregación; la asimetría entre quien produce y quien conserva el registro como cuestión de fuente de legitimidad; la constitución como registro que fija quién inscribe con qué efectos; el Webfare como reforma del registro constitucional y no de la infraestructura— dicta el programa comparado: no preguntar a qué familia pertenece cada ordenamiento, sino qué fuente controla en él la inscripción de una garantía nueva y con qué resistencia. Y dicta la salvaguarda metodológica: lo que las bases de datos registran es *saber*; lo que aquí se ha construido sobre la documentalidad es interpretación, y confundir ambos planos sería incurrir en la falacia que el propio Ferraris denuncia.

III. Posiciones ante la técnica y reparto del valor del dato

1. Tres posiciones y un centro que explica a los otros dos

El debate sobre cómo debe el derecho responder a la transformación digital puede ordenarse en tres posiciones, que aquí se usan como instrumento heurístico y no como clasificación de escuelas. La posición antitecnológica ve en la técnica una fuerza que reduce al ser humano a una sola dimensión y propone limitarla o rechazarla. La posición tecnooptimista ve en ella la condición de una sociedad de prosumidores y de inteligencia aumentada, y confía en que la regulación acompañe a la innovación sin frenarla. La posición escéptica, hoy dominante en la doctrina y en los marcos institucionales que las universidades han adoptado sobre la inteligencia artificial, no rechaza la técnica ni confía en ella: la toma como un hecho y pregunta por sus condiciones de legitimidad, por el poder que concentra y por los derechos que desplaza. El capitalismo de la vigilancia (Zuboff, 2019) es la formulación más influyente de ese escepticismo; la psicopolítica (Han, 2014), su versión más radical.

El Webfare pertenece a la tercera posición, pero ocupa en ella un lugar que conviene precisar. Ferraris es un escéptico realista: sostiene que la transformación digital, no menos dramática que la revolución industrial (2020, p. 33), no transforma la naturaleza de lo social sino que la revela —«no transforma el mundo, sino que manifiesta sus estructuras esenciales presentes desde el principio» (p. 38)—: el ser humano fue siempre un animal documental y la web es ante todo registro (p. 47). Esta tesis le permite explicar lo que las otras versiones del escepticismo describen: la vigilancia es posible porque todo acto queda inscrito, y la manipulación es posible porque el registro de la conducta es más rico que la conducta misma. De la explicación se sigue una propuesta que ni el diagnóstico de Zuboff ni el de Han contienen: si el valor nace del registro de la movilización, el problema no es solo proteger la esfera privada frente a la extracción, sino decidir quién se apropia del valor que la extracción produce. El Webfare desplaza la pregunta del constitucionalismo digital desde la privacidad hacia el reparto, y ese desplazamiento lo convierte en una propuesta constitucional y no solo en una ética de la técnica.

2. Las propuestas rivales de regulación

Para situar el Webfare es preciso confrontarlo con las propuestas concretas que, desde el mismo escepticismo, se han hecho para regular la actividad de las empresas tecnológicas. La Tabla I reúne las más representativas de la discusión reciente, tomadas de sus fuentes primarias —las conversaciones públicas de tres de sus protagonistas, la obra de Ferraris, la doctrina constitucional y la práctica judicial—, y las ordena no por su actitud ante la técnica, escéptica en todas, sino por dos preguntas constitucionales: qué sujeto protege cada medida y qué hace con el valor del dato.

Tabla I. Propuestas de regulación de las plataformas y reparto del valor del dato

Propuesta	Autor o fuente	Mecanismo	Sujeto protegido	Lógica del valor del dato	Relación con el Webfare
Dignidad de los datos: pagos individuales por atribución	J. Lanier[2]	Mercado: micropagos ligados a la autoría del dato	El individuo productor	Reparto por mérito y propiedad individual; rechaza la redistribución central	Coincide en el diagnóstico (el dato es trabajo no pagado), diverge en el remedio
Prohibición del *software* predictivo sobre personas	J. Lanier[3]	Prohibición de una clase de algoritmos	El individuo frente a la manipulación	No reparte valor; corta la extracción en su raíz	Compatible como medida previa; no redistribuye
Webfare	M. Ferraris[4]	Redistribución del plusvalor documedial por plataformas alternativas	La comunidad; los movilizados como productores colectivos	Socializa el valor; reparto por necesidad	Objeto del artículo
Fiscalidad del dato («constitucionalismo económico digital»)	A. Golia[5]	Impuestos directos y regalías, progresivos y con elementos pigouvianos, sobre las empresas que explotan datos	El Estado constitucional y su legitimidad como distribuidor de valor	Capta la renta por vía fiscal; objeta los dividendos de datos a los individuos	Rival jurídico: redistribuye por el fisco y por decisión política, no por garantía al productor
Medidas operativas de seguridad: prefiguración revisada por pares, protección de denunciantes, responsabilidad penal de ejecutivos	A. Raskin[6]	Regulación procedimental y de responsabilidad	La democracia frente al riesgo sistémico	No toca el reparto; gobierna el riesgo	Compatible; independiente del reparto
Litigio por daño: prácticas engañosas, privacidad infantil y *public nuisance*	Fiscales generales de EE. UU.; tribunales estatales[7]	Vía judicial ex post; acuerdos y fondos de reparación	Menores y usuarios dañados	Repara externalidades; no reparte el valor producido	Compatible, ex post; el Webfare es ex ante y estructural

[2]Lanier, en StarTalk (2026c, min. 50:38, 51:23–52:10 y 1:09:44). Antecedente escrito: Lanier (2013); la expresión «dignidad de los datos», en Lanier y Weyl (2018).

[3]Lanier, en StarTalk (2026c, min. 1:00:35, 1:04:24 y 1:05:09).

[4]Ferraris (2020, pp. 174, 186 y 187; 2025b, pp. 3–5).

[5]Golia (2024): tributación pigouviana, progresiva y dirigida a la renta, §4.C, pp. 882–883; regalías en lugar de impuestos a los servicios digitales, p. 883; dividendos de datos, p. 884.

[6]Raskin, en StarTalk (2026a, min. 1:10:53–1:15:27).

[7]Meta Platforms suscribió con 51 fiscales generales estatales un acuerdo por hasta 17.100 millones de dólares, formalizado en la causa *California v. Meta Platforms, Inc.*, n.º 4:23-cv-05448-YGR (N.D. Cal.), mediante sentencia de consentimiento de 26 de agosto de 2026, sin admisión de responsabilidad; las demandas se fundaban en prácticas comerciales engañosas y en la protección de la privacidad infantil. Por separado, el First Judicial District Court de Nuevo México declaró que Meta había creado una *public nuisance* y ordenó un fondo de reparación de 567 millones de dólares (*State ex rel. Torrez v. Meta Platforms, Inc.*, D-101-CV-2023-02838, 6 de agosto de 2026).

Propuesta	Autor o fuente	Mecanismo	Sujeto protegido	Lógica del valor del dato	Relación con el Webfare
Cooperación interestatal selectiva	G. Hinton[8]	Coordinación internacional limitada a intereses alineados	El Estado y la especie frente al riesgo existencial	No aplica al valor	Ajena al eje del valor; pertinente para el *ius gentium* digital (§VII)
Marcos universitarios de principios	Russell Group, IE, Rome Call, GenAI:N3[9]	Derecho blando: principios, ética, alfabetización	El usuario y el estudiante	No tocan el valor	Contexto; ninguno llega al reparto

Fuente: elaboración propia. Las conversaciones se citan por minuto en las notas; las obras, por página.

De la tabla se desprenden tres observaciones. La primera es que el desacuerdo real entre quienes quieren regular a las plataformas no versa sobre la técnica ni sobre el mecanismo —prohibir, sancionar, reparar, coordinar— sino sobre de quién es el valor del dato. Solo tres de las propuestas responden a esa pregunta, y lo hacen con las tres respuestas posibles: el valor es del individuo que lo produce (Lanier), de la comunidad que lo produce colectivamente (Ferraris) o del Estado que debe captarlo y decidir políticamente su distribución (Golia). Las demás, por valiosas que sean, gobiernan el riesgo, el daño o la conducta, y dejan el valor donde está.

La segunda es que el Webfare se define mejor por contraste que por aserción. No es la única propuesta que quiere pagar por los datos: Lanier lo propone desde hace más de una década y su diagnóstico —el usuario trabaja gratis para la plataforma— es el mismo. La diferencia está en el criterio y en el sujeto: Lanier remunera al individuo por su aportación, según el mérito de lo que aporta, y rechaza la redistribución central, que a su juicio degenera en el estatismo que dice combatir; Ferraris redistribuye a la comunidad según la necesidad, porque el valor nace de la agregación de trazas que nadie produce individualmente y porque la necesidad, a diferencia del mérito, iguala. Tampoco es el Webfare la única redistribución: Golia, el único constitucionalista de la tabla, propone gravar la extracción del dato con impuestos directos y regalías —como se grava la extracción de un recurso público—, progresivos y con una finalidad pigouviana de reducir la datificación excesiva, y argumenta que los beneficios no deben dirigirse necesariamente a los individuos cuyos datos se usaron, porque los dividendos de datos desresponsabilizan a los gobiernos y despolitizan la gobernanza del dato, mientras que la decisión fiscal devuelve al Estado constitucional la legitimidad de decidir colectivamente cómo se distribuye el valor (Golia, 2024, pp. 882–884). El Webfare queda así situado entre dos rivales que comparten su premisa y niegan su conclusión: uno lo encuentra demasiado colectivo; el otro, insuficientemente estatal. Defenderlo exige mostrar por qué una garantía colectiva al productor es constitucionalmente preferible, o al menos complementaria, tanto al derecho individual como al tributo; esa es la tarea de la sección VII.

La tercera es que las tres respuestas presuponen tres sujetos constitucionales distintos, y que solo uno de ellos está ya constituido. El individuo titular de datos existe en todas las constituciones que inscriben la privacidad o la protección de datos; el Estado recaudador existe en todas. El productor colectivo del valor del dato no existe en ninguna: es el sujeto que el Webfare pide inscribir, y por eso su traducción jurídica no puede ser una ley de datos ni un impuesto, sino una decisión sobre quién puede inscribir a ese sujeto y con qué resistencia.

[8] Hinton, en StarTalk (2026b, min. 1:13:03).

[9] Russell Group (2023); IE University (2023); Pontificia Academia para la Vida et al. (2020), con adhesión de universidades en 2022; Farrell y McCarthy (2025), por la red GenAI:N3.

3. Una matriz para leer las respuestas constitucionales

De la tabla se extrae una matriz de lectura que el resto del artículo pone a prueba. Las respuestas que las constituciones y las leyes han dado a lo digital pueden ordenarse en tres tipos de cláusula. Las cláusulas promocionales —acceso a internet como derecho, inclusión digital, gobierno electrónico— corresponden al polo optimista: facilitan la movilización sin preguntar por su valor. Las cláusulas de garantía —protección de datos, *habeas data*, transparencia como deber del poder, participación en las decisiones sobre el registro— corresponden al centro escéptico-reformista: protegen al movilizado y, en su forma más desarrollada, le reconocen una posición sobre el valor. Las cláusulas soberanistas —control estatal de redes y datos, localización obligatoria, dirección política del espacio digital— corresponden a una respuesta que no es antitecnológica aunque a veces se la confunda con ella: usa la técnica y concentra su gobierno en el Estado.

La matriz se corresponde con la tipología con que Ferraris ordena las respuestas políticas al valor del dato, de modo que las tres clasificaciones del artículo —posiciones, propuestas, cláusulas— se leen como una sola. Ferraris distingue tres soluciones existentes: el liberalismo estadounidense, libertad sin solidaridad, que gestiona el capital documedial en favor de unas pocas plataformas y concentra en ellas la riqueza y el poder; el bolchevismo chino, solidaridad sin libertad, que redistribuye el valor al precio de la libertad individual; y el burocratismo europeo, que protege los datos y reconoce su portabilidad, y que Ferraris considera condición necesaria, aunque no suficiente, de su propuesta: un comunismo digital que redistribuya en la libertad, mediante plataformas comunes, el valor producido por la movilización (Ferraris, 2020, p. 187; 2025a, pp. 3–4, 80–89). Las cláusulas promocionales solas producen el primer modelo: el acceso se garantiza, el valor se deja al mercado. Las cláusulas soberanistas producen el segundo cuando el Estado que concentra el gobierno del dato redistribuye su valor, y un mero control político cuando no lo hace. Las cláusulas de garantía en su forma protectora corresponden al tercero: protegen al movilizado sin repartir el valor. Solo las cláusulas de garantía llevadas hasta el reconocimiento de una posición del productor sobre el valor abren la vía que Ferraris propone. La correspondencia no se afirma: se prueba. Como ninguna base constitucional codifica las cláusulas digitales, la sección V pregunta qué fuente controlaría su inscripción, y la VI usa la matriz para leer los casos en que existen. Que una constitución inscriba cláusulas de garantía no la hace compatible con el Webfare; lo que la hace compatible es que la fuente que las controla pueda extenderlas desde la protección del dato hasta el reparto de su valor.

IV. Método

Este estudio es de derecho público comparado y combina tres planos: una teoría de las fuentes de la legitimidad constitucional, una tipología de las tradiciones jurídicas y una base de datos sobre el contenido de las constituciones del mundo. El primero aporta la variable explicativa; el segundo, el contexto; la tercera, la evidencia.

1. La variable explicativa: las fuentes, no la familia

La hipótesis de trabajo invierte el orden intuitivo. No se pregunta a qué familia jurídica pertenece un ordenamiento para inferir su afinidad con el Webfare, sino qué combinación de fuentes de legitimación lo constituye. Pegoraro y Rinella (2019, pp. 31–114) ordenan las fuentes por su criterio prevalente de producción en cinco imperativos —hacer como los antepasados (tradición y costumbre), comportarse según los pactos (tratados y convenciones), obedecer a Dios (derecho de base religiosa y divino), seguir la razón (jurisprudencia, doctrina y derecho transnacional) y respetar la voluntad del jefe político (ley, codificación, ideología)—, a los que añaden el *common law* como caso propio; y advierten que ningún ordenamiento produce derecho de un solo modo: las fuentes se mezclan, hasta el punto de que sienten la tentación

de hablar de familias poligámicas (p. 31). La razón de la inversión es teórica. Una familia jurídica es, como la describe Glenn (2014), una tradición viva, una comunidad epistémica que se transmite, no un bloque homogéneo; lo que de ella se hereda son modos de conocer y de justificar el derecho, no una disposición fija hacia tal o cual reforma. Las fuentes indican algo más preciso: cómo produce y legitima ese ordenamiento su normatividad y, por tanto, por qué vía podría alojar una garantía nueva. La familia ofrece el contexto; las fuentes, el mecanismo.

2. Dos instrumentos para las familias y un debate declarado

Para asignar cada Estado a una familia se usa JuriGlobe (2024), la clasificación de la Universidad de Ottawa, que distingue cinco sistemas —civil, común, consuetudinario, musulmán y mixto— y descompone los mixtos en sus componentes; de sus 246 entidades se retienen 193: los 192 Estados miembros de la ONU que recoge esa clasificación, anterior a la independencia de Sudán del Sur, y Taiwán, que se mantiene porque cuenta con un texto constitucional propio codificado en la base; las entidades subestatales quedan fuera porque la base constitucional codifica constituciones nacionales. La elección exige declarar dos límites y un debate. JuriGlobe es una taxonomía de sistemas positivos por jurisdicción: tres tradiciones de Glenn —hindú, asiática, talmúdica— no tienen categoría propia, y la categoría «consuetudinario» se usa para África, Asia y el Pacífico pero no registra el derecho indígena latinoamericano, de modo que Bolivia y Ecuador figuran como *civil law* puro. Glenn, por su parte, rechaza asignar países a tradiciones: su tesis de la multivalencia —toda tradición es plural y todo Estado está atravesado por varias— explica la hibridez pero no se deja contrastar con una tabla. El artículo no elige entre ambos: los encadena. JuriGlobe aporta el dato (país → componentes), Glenn la lectura de por qué la familia no predice, y Pegoraro y Rinella la variable que señala el mecanismo. Y la discrepancia entre los instrumentos —allí donde la taxonomía dice «civil» y la constitución inscribe autonomía de grupos— se consigna como resultado, no como defecto: toda taxonomía hace visible una cosa al precio de ocultar otra.

3. La evidencia y su salvaguarda metodológica

La base empírica es el *Comparative Constitutions Project* (CCP), en su versión *Characteristics of National Constitutions* 5.0 (Elkins y Ginsburg, 2025), que codifica el contenido de las constituciones nacionales desde 1789 con un cuestionario de unas 650 preguntas. Se toma, para cada Estado, la fila de 2023 del CCP, que refleja la última versión codificada de su constitución vigente: de los 193 Estados y territorios cruzados con JuriGlobe, 182 tienen datos para ese año, y once carecen de codificación disponible para su texto o reforma vigente y quedan fuera. En 95 de esos 182 casos el CCP imputa a 2023 los valores de la última versión codificada, anterior a alguna reforma posterior aún no codificada; la medida registra, por tanto, el contenido del último texto codificado, no necesariamente el del vigente en 2023. El corte se fija en 2023 porque es el último año que la base cubre; las reformas de 2024 y 2025 se examinan en los casos. Como comprobación, el análisis se repitió con las 87 constituciones sin valores imputados: el gradiente por periodo se mantiene; la ventaja del periodo sobre la familia se reduce en las tres garantías y casi se anula en el acceso a la información (nota 10). En los ocho países de referencia con fila imputada, los códigos se cotejaron con el texto vigente en 2023: de ochenta, cambian tres —referéndum en México, acceso a la información en Vietnam, censo en Colombia—; la Tabla III y los casos usan los valores cotejados, y los agregados, los del CCP. Cada valor se contrastó, además, con las disposiciones que el proyecto etiqueta en Constitute: en acceso a la información, referéndum, sufragio, privacidad y censo, código y etiqueta coinciden en el 93 por ciento de 866 casos comparables. Una variable del CCP registra lo que un texto dice —*saber* enmendable—, no lo que una sociedad es; la compatibilidad con el Webfare no es un dato que se lea en la base sino una interpretación construida sobre varios datos, y el artículo marca cada afirmación como lo que es.

4. De los criterios a las variables

Los cuatro criterios de aptitud para el Webfare que aquí se distinguen —apertura, pertenencia, disposición ontológica e interoperabilidad— no son igualmente medibles. La apertura —transparencia, acceso a la información y participación— es la mejor documentada en la base: el CCP codifica el derecho de acceso a los documentos del gobierno, la previsión del referéndum y la proclamación del sufragio universal. La pertenencia se capta por la previsión de grupos autónomos como nivel de gobierno, la variable que el CCP rotula «grupos indígenas autónomos» y que, en la práctica de codificación, registra autonomías étnicas, lingüísticas o regionales en sentido amplio, de Bélgica a Bolivia. La disposición ontológica, la cultura del registro, no tiene variable propia, porque la base no codifica la protección de datos: se usan dos indicios declarados, el derecho a la privacidad y la previsión constitucional de un censo. La interoperabilidad se mide por el rango de los tratados frente a la ley ordinaria y por la previsión de un tribunal o consejo constitucional especializado; esta última variable puntúa cero en los sistemas sin órgano especializado —Estados Unidos, Japón, India, Israel—, aunque tengan control de constitucionalidad, y así debe leerse en todo el artículo.[10]

Con tres variables de fuentes —la religión oficial y las dos de interoperabilidad: rango supralegal de los tratados y tribunal constitucional— se construye un perfil de fuentes por Estado, del que se excluyen deliberadamente las variables que luego se evalúan, para evitar la circularidad de explicar una garantía por sí misma. Las respuestas se recodifican con un criterio de inscripción: una garantía que el texto no recoge, o que remite expresamente a una norma infraconstitucional, cuenta como no inscrita en la constitución, lo que no prejuzga su existencia ni su eficacia, sino que registra qué fuente la controla; las respuestas «otro» y «no especificado» se tratan como valores perdidos, con las excepciones que precisa la nota 10. El momento constituyente se mide por el año de promulgación del sistema constitucional vigente, en tres periodos: antes de 1946, 1946–1989 y desde 1990.

5. El límite que define el diseño: lo digital no está en la base

La dimensión que más importa al Webfare —protección del dato, soberanía sobre la propia traza, garantías frente a la decisión algorítmica— no está codificada en el CCP. Ante esa laguna caben tres vías: añadir una base que codifique lo digital, al precio de trabajar sobre otro universo, el de las cartas y declaraciones de derechos de internet; medir con el CCP lo que el CCP mide y

[10] Variables del CCP (*Characteristics of National Constitutions*, v5.0, codebook): acceso a la información, INFOACC; referéndum, REFEREN; sufragio universal, VOTEUN; privacidad, PRIVACY; censo, CENSUS; grupos autónomos, FEDERAL_3; derechos políticos indígenas, INDPOLGR_1–7 (preguntados solo donde FEDERAL_3 = 1; el valor 99, no preguntado, se trata como perdido); religión oficial, OFFREL; estatus de los tratados frente a la ley ordinaria, TREATST; intérprete de la constitución, INTERP_2 (tribunal o consejo constitucional) e INTERP_3 (solo corte suprema); año del sistema constitucional, SYSTYEAR. Recodificación: 1 → 1; 2 → 0; 90 (remitido a una norma infraconstitucional; solo existe en CENSUS, OFFREL y TREATST) → 0; 96 y 98 → valor perdido. FEDERAL_3, INTERP_* e INDPOLGR_* son dicotómicas (0/1) y no se recodifican. Excepciones: en OFFREL, 2, 3, 90 y 98 → 0; en TREATST, solo 1 (tratados superiores a la ley ordinaria) → 1, y 2, 3 y 98 (no especificado) → 0, de modo que la variable mide la supralegalidad expresamente inscrita; 99 (la constitución no menciona los tratados; 14 casos) → valor perdido, y recodificarlo a 0 apenas altera los resultados. INDPOLGR_1–7, INTERP_1, INTERP_3 e INTERP_4 se calculan como variables de contraste y figuran en el material complementario; no intervienen en el perfil de fuentes. Noruega y el Reino Unido carecen de SYSTYEAR (n = 180 en los análisis por periodo). El perfil de fuentes tiene 16 categorías, porque las 28 constituciones con algún componente perdido forman ocho categorías propias; explica 0,10 de la varianza del acceso a la información, 0,08 de la del referéndum y 0,05 de la de la privacidad. Medida de asociación: omega al cuadrado. Análisis de sensibilidad: la imputación afecta al 60 por ciento de las constituciones de *civil law*, al 51 de las mixtas y al 30 de las de *common law*; con las 87 constituciones sin valores imputados, la familia explica 0,09 de la varianza del acceso a la información, 0,05 de la del referéndum y 0,15 de la de la privacidad, el periodo, 0,10, 0,13 y 0,18; y el perfil de fuentes, 0,10, 0,00 y 0,07; entre los tres periodos (6, 39 y 42 constituciones), el acceso a la información pasa del 17 al 37 y al 68 por ciento, la privacidad del 33 al 85 y al 95, y el referéndum del 20 al 70 y al 88. En ambas muestras, las diferencias entre los omegas no son estadísticamente distinguibles (bootstrap, 2.000 réplicas); el gradiente por periodo sí lo es.

tratar la capa digital cualitativamente; o forzar los indicios de privacidad y censo más allá de lo que sostienen. Este artículo adopta el segundo camino: el núcleo empírico mide la apertura, la pertenencia y la interoperabilidad, y reserva la capa digital para la doctrina y para cuatro casos elegidos de modo que cubran las vías de inscripción que el análisis distingue. Es una renuncia deliberada: se gana en lo que puede sostenerse con datos y se evita presentar como medición lo que es interpretación.

6. Hipótesis y análisis

Se contrastan tres hipótesis. La primera sostiene que la variación de las garantías dentro de una misma familia es mayor que la que hay entre familias —pesan más las fuentes que la tradición—, y se examina comparando cuánta varianza de cada garantía explica la familia de JuriGlobe, cuánta sus quince combinaciones de componentes, cuánta el perfil de fuentes y cuánta el periodo constituyente; la medida es omega al cuadrado, que corrige la tendencia del coeficiente eta al cuadrado a crecer con el número de grupos. La segunda afirma que las garantías de acceso a la información y privacidad se concentran en las constituciones desde 1990. La tercera, relativa a las constituciones que reconocen grupos autónomos —en sentido amplio, de las plurinacionales andinas a Finlandia—, es deliberadamente parcial: su primera mitad —participación alta donde se reconoce la autonomía de grupos— es medible, y se controla por periodo porque la mayoría de esas constituciones son recientes; la segunda —gobernanza del dato baja— no lo es, y se examina en los casos. El análisis es descriptivo; los resultados se narran en prosa y se resumen en tablas; el código del análisis y de la comprobación de sensibilidad, el cruce JuriGlobe–CCP, la lista de constituciones con valores imputados y los datos recodificados se depositan como material complementario en un repositorio abierto con identificador persistente, de modo que el lector dispone, para cada afirmación, del registro en que puede comprobarla.

V. Familias jurídicas y fuentes ante el Webfare

1. Lo que la familia no explica

Si la pertenencia a una familia jurídica decidiera la aptitud de un ordenamiento para alojar el Webfare, las constituciones de una misma familia deberían inscribir las garantías que el Webfare presupone de manera parecida entre sí y distinta de las demás. No es lo que muestran los datos. Tomadas las 182 constituciones en vigor en 2023 y asignada a cada una la categoría de JuriGlobe, la familia explica algo más de una décima parte de la variación en la inscripción del sufragio universal (omega² = 0,12) y del acceso a la información (0,11), y menos aún en la del referéndum (0,07) o la privacidad (0,07); para la autonomía de grupos no explica nada. Sustituir las cinco familias por las quince combinaciones de componentes no cambia la conclusión: mejora la explicación del sufragio universal y del censo —porque separa sistemas mixtos muy distintos entre sí— y altera poco el resto. La primera hipótesis se sostiene en su formulación descriptiva: la variación dentro de cada familia es mayor que la que hay entre ellas.

El hallazgo exige una lectura cuidadosa, porque la Tabla II parece decir lo contrario a primera vista. Las constituciones de *civil law* inscriben el acceso a la información en dos de cada tres casos y la privacidad en más de nueve de cada diez; las de *common law*, en menos de uno de cada cinco y en seis de cada diez. La diferencia es real, pero solo en parte es de familia: las constituciones angloamericanas de la muestra tienen, de media, treinta años más que las continentales (1950 frente a 1980), y la época constituyente explica, en las tres garantías relevantes para el Webfare, tanto o más que la tradición. Buena parte de lo que la familia parece explicar lo explica la fecha —no todo: en el acceso a la información, las constituciones civilistas inscriben más que las mixtas de su misma época—; y lo que la fecha deja sin explicar lo describe la combinación de fuentes: qué instancia controla, en cada ordenamiento, la inscripción de una garantía nueva.

Conviene advertir el límite de la medida. Una garantía no recogida en el texto cuenta como no inscrita, lo que no significa que no exista ni que no sea eficaz: el Reino Unido o Japón reconocen el acceso a la información por ley —la *Freedom of Information Act* de 2000 y la ley japonesa de 1999— sin que sus textos constitucionales lo proclamen; a la inversa, la Constitución cubana de 2019 inscribe el acceso a la información, la privacidad y el referéndum sin que de ello se siga un ecosistema de apertura. La inscripción constitucional no mide eficacia: mide quién controla el registro y con qué resistencia al cambio. Ese es el dato que el Webfare necesita, porque su pregunta no es si un ordenamiento tiene una ley de datos, sino si el reparto del valor del dato puede constituirse en garantía.

2. El momento constituyente

La segunda hipótesis recibe el apoyo más firme del análisis. Las constituciones promulgadas antes de 1946 inscriben el acceso a la información en el 17 por ciento de los casos; las de 1946–1989, en el 26; las promulgadas desde 1990, en el 63. La privacidad pasa del 43 al 83 y al 96 por ciento; el referéndum, del 31 al 57 y al 91. También crecen el rango supralegal de los tratados y, solo en el último periodo, la previsión de un tribunal constitucional especializado. Las condiciones de apertura y participación que el Webfare presupone proceden de la ola constituyente posterior a 1989 —Europa central y oriental, América Latina, África austral—, con independencia de la familia a la que cada una pertenezca.

Si la documentalidad es una ontología, su despliegue constitucional está fechado: la constitución que inscribe el acceso a los documentos del poder y la protección de los propios es un artefacto de la última generación constituyente, y el Webfare es la continuación de ese movimiento, no una ruptura. Las familias jurídicas, formadas siglos antes, no fueron diseñadas para esta pregunta; las fuentes de legitimación, que operan en cada reforma, sí la responden.

3. Tres perfiles de fuentes

Cruzando las tres variables de fuentes —religión oficial, rango supralegal de los tratados y tribunal constitucional especializado— con las garantías de apertura y pertenencia, emergen tres perfiles —tres vías de inscripción— que atraviesan las familias.

El primero es el del pacto constituyente abierto: sin religión oficial, con tratados de rango superior a la ley y con tribunal constitucional. Son 37 constituciones, de media de 1997, veinticinco de *civil law* y doce mixtas: Francia y Colombia, Benín y Eslovenia, Croacia y Ecuador, Bolivia y Macedonia del Norte. En ellas el acceso a la información está inscrito en el 69 por ciento de los casos, el referéndum y el sufragio universal en el 95, la privacidad en el 97 y la autonomía de grupos en casi un tercio. Es el perfil donde las condiciones medibles del Webfare alcanzan su máximo y donde la fuente que controla la inscripción —el poder constituyente, custodiado por un tribunal y permeable a la norma transnacional— opone menos resistencia a constituir en garantía un derecho nuevo.

El segundo perfil es el de la legislación y la jurisprudencia ordinarias: sin religión oficial, sin tratados supralegales, sin tribunal constitucional especializado. Son 52 constituciones, de media de 1972, y reúnen a Estados Unidos, Canadá y Australia con los Países Bajos, México, Japón, India e Israel; es decir, a la mitad del *common law* (12 de sus 23 constituciones) con otros sistemas sin tribunal constitucional especializado. El acceso a la información aparece inscrito en un tercio de los casos, el referéndum en el 62 por ciento, la privacidad en el 81. No es que estos ordenamientos sean menos abiertos —varios de ellos inventaron la libertad de información—, sino que la abren por otra fuente: la ley ordinaria y el precedente. Lo que el legislador o el juez inscriben, el legislador o el juez pueden desinscribir, y el reparto del valor del dato quedaría en el plano de la política legislativa y no en el de la garantía constitucional. Entre ambos perfiles

queda un grupo intermedio de 29 constituciones, de media de 1976, sin religión oficial, con tribunal constitucional y sin tratados supralegales —Alemania, Italia, España, Corea del Sur, Sudáfrica—, cuya apertura se sitúa entre la de uno y otro: el acceso a la información figura en el 54 por ciento de ellas y el referéndum en el 82.

El tercero es el de la fuente religiosa: ordenamientos con religión oficial. Son 33 constituciones, 16 de ellas en su forma pura —religión oficial sin tribunal ni tratados supralegales—, de Arabia Saudí a Dinamarca, de Malasia a Islandia. En su forma pura, el acceso a la información está inscrito en uno de cada cuatro textos y el sufragio universal en menos de cuatro de cada diez. Pero el perfil se divide en dos en cuanto aparece un tribunal constitucional: Egipto o Argelia inscriben el acceso a la información y confían su interpretación a una jurisdicción constitucional; Arabia Saudí no inscribe lo uno ni prevé lo otro. La compatibilidad con el Webfare no la decide la presencia de la fuente religiosa, sino qué fuente controla la interpretación cuando la religiosa y la constituyente concurren.

Hay un cuarto perfil que el CCP no puede aislar porque no codifica la fuente que lo define: la voluntad política del partido único, el derecho ideológico que Pegoraro y Rinella (2019, p. 91) distinguen entre los criterios de producción y que Glenn no trata como tradición. China (1982), Vietnam (1992) y Cuba (2019) inscriben la privacidad; Vietnam y Cuba, el referéndum y el acceso a la información, que Vietnam reconoce desde su Constitución de 2013 (art. 25). El texto está; la fuente que lo controla —la cláusula de dirección del partido— vacía la inscripción de la condición que el Webfare exige, la participación en el valor sin tutela: la cadena ser → registro → fuente → garantía se rompe en el tercer eslabón aunque el cuarto esté escrito.

4. Las tradiciones de Glenn, releídas por sus fuentes

Con estos perfiles puede volverse a las tradiciones de Glenn, no para asignarles un nivel de compatibilidad por su «espíritu» sino para preguntar en cada una qué fuente controlaría la inscripción del Webfare y qué dicen los textos que de hecho la han intentado. El resultado corrige varias intuiciones.

La tradición civilista se dividía, en la lectura intuitiva, entre una alta compatibilidad estructural y una compatibilidad cultural media, por la supuesta lentitud de sus procesos participativos. Los datos indican lo contrario: las constituciones civilistas desde 1990 son las que más inscriben el referéndum y el acceso a la información, y la mitad de ellas lo hace por la vía del pacto constituyente abierto. La compatibilidad es alta; su límite no está en la cultura sino en la fecha: una constitución civilista de 1917 o de 1947 inscribe lo que su generación inscribió, y la reforma —no la familia— decide el resto.

El common law recibía en la lectura intuitiva la compatibilidad más alta, por su transparencia procesal y su razonamiento adaptativo. Nada de eso es falso, pero describe la jurisprudencia y la ley, no la constitución. Las constituciones del *common law* son las que menos inscriben: ninguna de las tres grandes —Estados Unidos, Canadá, Australia— proclama el acceso a la información ni la privacidad, y la interoperabilidad que el CCP mide es casi nula. Su compatibilidad es media: alta por la vía legislativa y jurisprudencial, baja por la de la garantía constitucional. Es la familia natural del primero de los modelos de Ferraris, el liberalismo: libertad sin solidaridad y valor concentrado en las plataformas (2025a, p. 81); el reparto se deja al mercado o, a lo sumo, al derecho individual a ser compensado que propone Lanier; la garantía colectiva no encuentra fuente que la inscriba.

La tradición islámica conserva una compatibilidad media, pero con la razón expuesta: la fuente religiosa no excluye la inscripción de la apertura —Egipto, Argelia o Pakistán lo muestran— sino que la condiciona a la existencia de una jurisdicción constitucional que comparta con ella la interpretación. El Webfare entraría por la fuente interpretativa, y su suerte dependería de

cómo se resuelva la concurrencia entre la revelación y el pacto.

La tradición hindú no tiene categoría propia en JuriGlobe —la India figura como *common law* con componentes musulmán y consuetudinario— y debe tratarse cualitativamente. Su constitución de 1949 no inscribe el acceso a la información ni la privacidad, pero sí la autonomía de grupos; el derecho a la información llegó por ley en 2005 y la privacidad como derecho fundamental por sentencia, en *Puttaswamy* (2017); y su infraestructura de empoderamiento del dato, la DEPA que Lawrence (2026) analiza, es un instrumento administrativo. Es un caso del segundo perfil —ley y jurisprudencia— con la pertenencia inscrita. La compatibilidad es media, por vía infraconstitucional, y no «media-alta» por afinidad del *dharma* con la deontología del Webfare, afinidad que ninguna fuente inscribe.

La tradición asiática o confuciana muestra con la mayor claridad por qué el nivel de compatibilidad no puede atribuirse a una tradición. Japón, Corea del Sur y China comparten en JuriGlobe la misma combinación —*civil law* con componente consuetudinario—, y Pegoraro y Rinella sitúan el derecho chino y el japonés, con el hindú y el indígena, entre los derechos de base religiosa (2019, pp. 46–59); constitucionalmente, no comparten casi nada. Corea (1948, reformada en 1987) inscribe el referéndum y la privacidad y prevé un tribunal constitucional: pertenece al grupo intermedio, próximo al perfil abierto, y su compatibilidad es alta. Japón (1946) no inscribe ni el acceso ni la privacidad y confía el control a su Corte Suprema: pertenece al segundo perfil y su compatibilidad es media. China (1982) inscribe la privacidad bajo la dirección del partido: pertenece al cuarto perfil y su compatibilidad es baja, por ser el caso puro del bolchevismo de Ferraris, la solidaridad sin libertad (2020, p. 187; 2025a, p. 84). La tradición no tiene nivel; lo tienen las fuentes.

La tradición ctónica o indígena sufría en la lectura intuitiva la mayor de las incoherencias: baja por la debilidad de su documentación, muy alta por su relacionalidad. La contradicción se disuelve al distinguir dónde la tradición ha sido constitucionalizada y dónde no. Bolivia (2009) y Ecuador (2008) inscriben las cuatro condiciones medibles —acceso, referéndum, privacidad, autonomía de grupos— y pertenecen al perfil abierto; y entre las constituciones desde 1990, las que reconocen grupos autónomos —en el sentido amplio de la variable, de Bolivia a Finlandia— inscriben el acceso a la información en el 85 por ciento de los casos, frente al 58 de las que no los reconocen; en referéndum y sufragio, en cambio, no se distinguen de ellas (en torno al 90 y al 79 por ciento en ambos grupos). Donde el derecho indígena ha entrado en el pacto constituyente, la compatibilidad es alta, y por la vía más sólida, la de la garantía. Donde permanece en la costumbre o en el tratado —el derecho māori en Nueva Zelanda, las Primeras Naciones en Canadá—, la vía es la jurisprudencial y la compatibilidad, media. El «riesgo práctico» del colonialismo digital no desaparece, pero cambia de estatuto: no es un rasgo de la tradición sino una hipótesis sobre la gobernanza del dato que la sección VI examina. Y que JuriGlobe no vea el componente indígena de las constituciones andinas es un resultado, no un defecto: la taxonomía de sistemas positivos no registra lo que la constitución inscribe, y confirma a Glenn precisamente donde su tesis es pertinente.

La tradición talmúdica se reduce, en el plano constitucional, a Israel, caso y no clase: sus Leyes Fundamentales inscriben la privacidad desde 1992 y el referéndum; el acceso a la información tiene fuente legal —la ley de 1998—, aunque el Tribunal Supremo lo reconoce como derecho fundamental desde 1990; la interpretación corresponde a la Corte Suprema; la fuente religiosa gobierna el estatuto personal. Segundo perfil con fuente religiosa concurrente: compatibilidad media, por vía jurisprudencial; la afinidad entre la arquitectura interpretativa del Talmud y los sistemas de información en capas pertenece al plano de la analogía, no al de la fuente que inscribe.

Los sistemas socialistas, en fin, no son una tradición ni para Glenn ni para JuriGlobe, y el análisis por fuentes explica por qué: lo que los define es una fuente de legitimación, la voluntad política

del partido, que puede coexistir con cualquier tradición técnica. Su compatibilidad es baja aun cuando la inscripción sea completa, como en Cuba: la redistribución del valor del dato por el Estado sin participación de quien lo produce es el bolchevismo de Ferraris, y el texto que la acompaña no cambia la fuente que la controla.

5. Síntesis

La sección ha sustituido una clasificación de tradiciones por afinidad por una derivación de la compatibilidad a partir de dos elementos comprobables: la fuente que controla la inscripción y el momento en que el sistema se constituyó. La Tabla II reúne el resultado por tradiciones, con las proporciones del grupo que cada una agrupa en el CCP; la Tabla III muestra, para los países que el texto ha usado como referencia, los valores individuales de las mismas variables.

Tabla II. Compatibilidad con el Webfare derivada de las fuentes de legitimación, por tradición (constituciones en vigor en 2023)

Tradición (Glenn)	Fuente que controla la inscripción (Pegoraro y Rinella)	Proporción de constituciones que inscriben (CCP, 2023)	Vía de entrada del Webfare	Compatibilidad derivada
Civil law	Pacto constituyente; tribunal constitucional; norma transnacional (perfil abierto en la mitad de la generación de 1990)	Acceso ,66 · referéndum ,83 · privacidad ,93 · tribunal constitucional ,68 (n = 73)	Garantía constitucional	Alta
Common law	Legislación y precedente	Acceso ,18 · referéndum ,41 · privacidad ,61 · tribunal constitucional ,09 (n = 23)	Ley ordinaria y jurisprudencia	Media (concentración con libertad, sin redistribución)
Islámica (con componente musulmán)	Religión oficial; tribunal constitucional donde existe	Acceso ,36 · referéndum ,67 · privacidad ,76 · religión oficial ,66 · tribunal constitucional ,39 (n = 33)	Fuente interpretativa, si concurre con la religiosa	Media, condicionada
Hindú	Legislación y jurisprudencia; pertenencia inscrita	Sin categoría propia en JuriGlobe; caso único (India, Tabla III)	Ley, sentencia e infraestructura (DEPA)	Media
Asiática	Se divide según las fuentes (Corea, Japón, China: Tabla III)	Sin categoría propia en JuriGlobe	Tres vías distintas	Alta / Media / Baja — no asignable a la tradición
Ctónica, constitucionalizada	Pacto constituyente plurinacional	Constituciones de 1990+ con grupos autónomos en sentido amplio (n = 20; los Andes, caso): acceso ,85 · referéndum ,90 · sufragio ,79	Garantía constitucional	Alta, con riesgo práctico como hipótesis
Ctónica, no constitucionalizada	Costumbre y tratado	Sin inscripción constitucional propia (Canadá: Tabla III)	Jurisprudencia	Media

Tradición (Glenn)	Fuente que controla la inscripción (Pegoraro y Rinella)	Proporción de constituciones que inscriben (CCP, 2023)	Vía de entrada del Webfare	Compatibilidad derivada
Talmúdica	Jurisprudencia; religión en el estatuto personal	Caso único (Israel, Tabla III)	Jurisprudencia	Media
Socialista	Voluntad política del partido	No es categoría de JuriGlobe (China, Vietnam, Cuba: Tabla III)	Ninguna sin participación	Baja (redistribución sin libertad)

Fuente: elaboración propia a partir de CCP v5.0 (Elkins y Ginsburg, 2025) y JuriGlobe (2024; consulta de 9 de noviembre de 2026). Proporciones de constituciones del grupo que inscriben la garantía; «tribunal constitucional» = órgano especializado.

Tabla III. Países de referencia citados en el texto: inscripción constitucional en 2023 (1 = inscrita; 0 = no inscrita; — = codificada como «otro»; * = valor cotejado con el texto vigente en 2023; entre paréntesis, la disposición que funda cada valor 1)

País (año del sistema)	JuriGlobe	Acceso a la información	Referéndum	Privacidad	Autonomía de grupos	Religión oficial	Tratados > ley	Tribunal constitucional	Perfil de fuentes
Estados Unidos (1789)	Common	0	0	0	0	0	0	0	ley y jurisprudencia
Canadá (1867)	Common	0	0	0	0	0	0	0	ley y jurisprudencia
Australia (1901)	Common	0	0	0	0	0	0	0	ley y jurisprudencia
México (1917)	Civil	1 (art. 6)	1* (art. 35, fr. VIII)	1 (art. 16)	0	0	0	0	ley y jurisprudencia
Japón (1946)	Civil · Customary	0	0	0	0	0	0	0	ley y jurisprudencia
Italia (1947)	Civil	0	1 (art. 75)	1 (art. 15)	0	0	0	1 (art. 134)	tribunal sin tratados supralegales
Corea del Sur (1948)	Civil · Customary	0	1 (art. 72)	1 (art. 17)	0	0	0	1 (art. 111)	tribunal sin tratados supralegales
India (1949)	Common · Customary · Muslim	0	0	0	1 (art. 244 y anexo VI)	0	0	0	ley y jurisprudencia
Israel (1958)	Civil · Common · Jewish · Muslim	0	1 (LF: Referéndum, § 1)	1 (LF: Dignidad y Libertad Humanas, § 7)	0	0	0	0	ley y jurisprudencia
España (1978)	Civil	—	1 (art. 92)	1 (art. 18)	0	0	0	1 (art. 159)	tribunal sin tratados supralegales
China (1982)	Civil · Customary	0	0	1 (arts. 39–40)	0	0	0	0	voluntad política
Colombia (1991)	Civil	1 (art. 74)	1 (art. 103)	1 (art. 15)	1 (arts. 286 y 329–330)	0	1 (art. 93)	1 (art. 241)	pacto constituyente abierto
Arabia Saudí (1992)	Muslim	0	0	1 (art. 40)	0	1 (art. 1)	0	0	fuente religiosa
Vietnam (1992; texto de 2013)	Civil	1* (art. 25)	1 (art. 29)	1 (art. 21)	0	0	0	0	voluntad política
Ecuador (2008)	Civil	1 (art. 18)	1 (art. 104)	1 (art. 66)	1 (art. 257)	0	1 (arts. 424–425)	1 (art. 429)	pacto constituyente abierto
Bolivia (2009)	Civil	1 (art. 21.6)	1 (art. 11.II)	1 (art. 21.2)	1 (art. 289)	0	1 (arts. 13.IV y 410.II)	1 (art. 196)	pacto constituyente abierto

País (año del sistema)	JuriGlobe	Acceso a la información	Referéndum	Privacidad	Autonomía de grupos	Religión oficial	Tratados > ley	Tribunal constitucional	Perfil de fuentes
Egipto (2014)	Civil · Muslim	1 (art. 68)	1 (art. 157)	1 (art. 57)	0	1 (art. 2)	0	1 (art. 192)	fuente religiosa con tribunal
Cuba (2019)	Civil	1 (art. 53)	1 (art. 80)	1 (art. 48)	0	0	0	0	voluntad política

Fuente: CCP v5.0, fila de 2023 (última versión codificada de cada constitución; véase IV §3), salvo los valores con asterisco; JuriGlobe para los componentes. Disposiciones localizadas con las etiquetas del propio CCP en Constitute y cotejadas con el texto vigente; LF = Ley Fundamental. «Tribunal sin tratados supralegales» corresponde al grupo intermedio de V §3. El perfil de China, Vietnam y Cuba se asigna por la cláusula de dirección del partido, que el CCP no codifica como fuente. España está codificada «otro» en acceso a la información (art. 105.b CE). México puntúa 0 en rango supralegal de los tratados y en autonomía de grupos. En el primer caso, los tratados figuran como no especificados frente a la ley, porque el art. 133 no los jerarquiza: su supralegalidad procede de la jurisprudencia de la Suprema Corte (tesis P. IX/2007; para los tratados de derechos humanos, tesis P./J. 20/2014, derivada de la contradicción de tesis 293/2011); en el segundo, el CCP no registra como nivel de gobierno la libre determinación indígena que reconoce el art. 2.º. Valores con asterisco: el CCP codifica sin referéndum a México pese a la consulta popular del art. 35, fr. VIII, introducida en 2012, y a la revocación de mandato de la fr. IX, de 2019; y su fila de Vietnam reproduce el texto de 2001, aunque el de 2013 —que el CCP trata como reforma del sistema de 1992— reconoce el acceso a la información (art. 25).

VI. Cuatro casos: la inscripción, la institución y la capa digital

Los datos miden lo que las constituciones inscriben; no miden si la inscripción gobierna de hecho el dato ni cómo se comporta la capa propiamente digital. Para eso sirven los casos. Se han elegido cuatro, que cubren las vías de inscripción de la sección V —la ley y el juez, la norma transnacional, el pacto constituyente—, con la voluntad del partido como contrapunto y sin caso propio para la fuente religiosa; se los interroga con la misma pregunta: qué fuente controla la inscripción del dato, y qué ocurre con la garantía cuando esa fuente cambia de titular.

1. México: la inscripción que sobrevivió a su institución

La Constitución mexicana de 1917 inscribe el derecho de acceso a la información desde la reforma de 2007 al artículo 6.º y la protección de los datos personales desde la de 2009 al artículo 16; en 2014 dio autonomía constitucional a su órgano garante, el IFAI, que la Ley General de Transparencia de 2015 rebautizó como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En los términos del CCP, México inscribe el acceso y la privacidad; en los de la sección III, posee cláusulas de garantía plenas.

El 20 de diciembre de 2024 se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que modificó el artículo 6.º y ordenó la extinción del INAI junto con otros seis órganos autónomos; el 20 de marzo de 2025 se expidieron la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que trasladan las funciones del INAI a Transparencia para el Pueblo, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo. Los organismos garantes especializados y autónomos desaparecen; las decisiones sobre apertura dejan de tomarse de forma colegiada e independiente.

Lo que importa aquí no es el juicio político sobre la reforma sino lo que enseña. El derecho sigue inscrito: el artículo 6.º continúa garantizando el acceso a la información y el 16 la protección de los datos. Lo que cambió es la fuente que controla el registro: de un órgano constitucional independiente a una dependencia del Ejecutivo. La inscripción sobrevivió a su institución, y ello muestra que la resistencia de una garantía depende de qué órgano la custodia y de cuán fácil sea reformar la constitución misma. Según su codificación en el CCP, México pertenece al segundo perfil —sin tratados supralegales en el texto ni tribunal constitucional especializado, aunque la Suprema Corte ejerza el control concentrado—; la reforma de 2024 muestra que, con una constitución que se reforma con tanta frecuencia, la inscripción constitucional resiste poco más que la legal. Para el Webfare la lección es precisa: una garantía sobre el valor del dato inscrita en estas condiciones tendría la misma suerte que la garantía sobre el acceso al dato; su viabilidad en México pasa hoy menos por añadir cláusulas que por reconstruir la fuente que las custodie.

2. Italia y la Unión Europea: el ecosistema de garantía y sus límites

La Unión Europea es el único espacio jurídico donde la capa digital ha sido inscrita de manera sistemática como cláusulas de garantía: el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679), el Reglamento de Servicios Digitales (2022/2065) y el Reglamento de Inteligencia Artificial (2024/1689) forman un ecosistema que protege al movilizado frente a la extracción, impone deberes de transparencia a los movilizadores y clasifica los usos del registro por su riesgo. Italia añadió en 2025 una capa nacional, la Ley 132 de 23 de septiembre, modificada en junio de 2026. El caso europeo combina la norma transnacional con jurisdicciones constitucionales fuertes: se aproxima, en el plano de la Unión, al perfil abierto de la sección V —Italia figura en el grupo intermedio (Tabla III)—, y es el espacio donde la filosofía del

Webfare ha nacido.

Dos observaciones impiden sobrestimar el caso. La primera es que el ecosistema europeo es un ecosistema de protección, no de reparto: ninguno de sus instrumentos reconoce al productor una posición sobre el valor del dato; el RGPD protege al titular, la DSA disciplina al intermediario, el Reglamento de IA gobierna el riesgo. En la Tabla I, la Unión está del lado de las medidas que gobiernan la conducta y el daño, no del lado de las que responden a quién pertenece el valor. La segunda es que las cláusulas de garantía son revisables por la misma fuente que las inscribió: el Reglamento (UE) 2026/1744, el llamado *Digital Omnibus* sobre inteligencia artificial, en vigor desde el 27 de julio de 2026, aplazó la aplicación de las obligaciones para los sistemas de alto riesgo —al 2 de diciembre de 2027 para los sistemas del anexo III y al 2 de agosto de 2028 para los vinculados a productos regulados por la legislación de armonización del anexo I—, en respuesta a la presión de los movilizadores. El caso europeo coincide con lo que Ferraris llama burocratismo europeo, condición necesaria pero no suficiente de un reparto del valor en la libertad (2025a, pp. 86–87). Muestra su ventaja —existe una fuente capaz de inscribir garantías por encima de los Estados, que ya ha reconocido la portabilidad de los datos— y su límite: esa fuente no ha dado aún el paso del dato protegido al valor repartido, y la propuesta de Ferraris de que los gobiernos europeos negocien con las plataformas la redistribución de las ganancias de la movilización (2020, p. 188) sigue siendo una propuesta.

3. India: la vía infraconstitucional y su sujeto individual

La India muestra qué ocurre cuando la capa digital entra por la ley, la sentencia y la infraestructura, sin inscripción constitucional. La Constitución de 1949 no inscribe el acceso a la información ni la privacidad. El derecho a la información llegó por la *Right to Information Act* de 2005; la privacidad fue declarada derecho fundamental por la Corte Suprema en *Puttaswamy* (2017); y la protección de datos personales se reguló por la *Digital Personal Data Protection Act* de 2023, cuyas reglas de desarrollo se notificaron el 13 de noviembre de 2025 con un calendario escalonado hasta mayo de 2027. La arquitectura de empoderamiento del dato que Lawrence (2026) analiza —la DEPA y los agregadores de cuentas— es un instrumento administrativo y técnico que permite al titular autorizar, mediante consentimiento gestionado por intermediarios, el flujo de sus propios datos entre instituciones.

Tres rasgos son relevantes. Primero, la fragilidad de la vía: la ley de 2023 reformó la ley de acceso de 2005 para excluir de ella la información personal —reforma hoy impugnada ante la Corte Suprema—, de modo que una garantía legal restringió a otra; solo *Puttaswamy* tiene rango constitucional. Segundo, su sujeto: la DEPA empodera al titular individual para gobernar su propio dato; es la realización institucional más avanzada de la vía de Lanier, y por eso no reconoce ningún productor colectivo ni ninguna posición sobre el valor agregado. Tercero, su pertenencia: la India inscribe la autonomía de grupos, pero esa pertenencia no se articula con una gobernanza del dato estrictamente individual. Donde la fuente es la ley y el juez, la garantía es individual, revisable y desconectada de la pertenencia: el liberalismo de Ferraris en su forma institucionalmente más sofisticada. Su contrapunto es el modelo chino, que Lawrence contrasta con la DEPA, con el modelo estadounidense y con el RGPD (2026, p. 240): una capa digital completa bajo la dirección del partido, el bolchevismo.

4. Bolivia y Ecuador: la pertenencia inscrita y la gobernanza del dato

Las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009) son el único lugar del constitucionalismo contemporáneo donde la cadena del Webfare encuentra inscrito el eslabón que falta en los demás ordenamientos: un sujeto colectivo titular de derechos sobre el valor de su conocimiento. La Constitución boliviana reconoce a las naciones y pueblos indígena originario campesinos el derecho «a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así

como a su valoración, uso, promoción y desarrollo» (art. 30.II.11); la ecuatoriana garantiza a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades el derecho a mantener, proteger y desarrollar sus conocimientos colectivos y prohíbe toda forma de apropiación de ellos (arts. 57.12 y 322), así como los derechos de propiedad intelectual sobre los productos que de ellos se deriven (art. 402). La primera mitad de la tercera hipótesis solo se sostiene para el acceso a la información, no para el referéndum ni el sufragio (sección V); con todo, ambas constituciones inscriben las cuatro condiciones medibles y pertenecen al perfil de fuentes más abierto.

La segunda mitad solo puede examinarse cualitativamente. Ecuador aprobó en 2021 una Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de inspiración europea, cuyo régimen sancionador rige desde mayo de 2023 y cuyo reglamento se expidió en noviembre de 2023; la Superintendencia de Protección de Datos Personales, operativa desde finales de 2024, impuso sus primeras multas en diciembre de 2025 —a la LigaPro y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol—, y no consta públicamente ningún procedimiento frente a las grandes plataformas. Bolivia carece de ley general de protección de datos personales y de ley de acceso a la información —este derecho, reconocido en el art. 21.6 de la Constitución, se rige por el Decreto Supremo 28168 de 2005—: ni el anteproyecto preparado por la AGETIC en 2024 ni el proyecto de ley 538/2025-2026 han sido aprobados. En ambos, la pertenencia está inscrita al nivel más alto y la gobernanza del dato es tardía o inexistente: la hipótesis se sostiene en su formulación descriptiva.

Pero la lección constitucional es más interesante que la confirmación. En Bolivia y Ecuador el sujeto colectivo que el Webfare necesita ya existe como titular de derechos sobre un valor —el de sus conocimientos—, y lo que falta no es la inscripción del sujeto sino la extensión del objeto: del conocimiento ancestral a la traza digital que esas mismas comunidades producen al movilizarse. El riesgo del colonialismo digital debe formularse, por tanto, como hipótesis sobre esa brecha entre el sujeto inscrito y el objeto no inscrito. Y muestra que la objeción de Golia al reparto directo no alcanza a esta vía: la prohibición ecuatoriana de apropiarse de los conocimientos colectivos y la propiedad intelectual colectiva boliviana no son dividendos privados que desresponsabilicen al Estado, sino decisiones del poder constituyente que politizan la titularidad del valor. Que esas decisiones no hayan alcanzado todavía al dato es una cuestión de desarrollo normativo, no de fuente.

5. Lo que los casos enseñan

Los cuatro casos responden a las dos preguntas abiertas. La primera: la inscripción no basta, porque la misma fuente que inscribe puede desinscribir —el constituyente mexicano de 2024, el legislador europeo de 2026, el indio de 2023— y porque la garantía vale lo que vale el órgano que la custodia. La segunda: la capa digital sigue a las fuentes. Donde la custodia depende de la ley, del juez o de una mayoría capaz de reformar la constitución (México, India), la garantía digital es individual, revisable y desconectada de la pertenencia. Donde la fuente es transnacional y jurisdiccional (Unión Europea), la garantía es sistemática pero protege sin repartir. Donde la fuente es el pacto constituyente plurinacional (Bolivia, Ecuador), el sujeto colectivo está inscrito y la gobernanza del dato no ha llegado a él. Donde la fuente es la voluntad del partido (China), la capa digital es completa y sin participación. Ningún caso realiza la vía que Ferraris propone; pero los cuatro, leídos juntos, indican qué le falta a cada vía: a México, la fuente custodia; a Europa, el paso del dato protegido al valor repartido; a la India, el sujeto colectivo; a los Andes, el objeto digital.

VII. Hacia un *ius gentium* digital

1. Una fuente, no una constitución mundial

El *ius gentium* romano no fue una constitución de los pueblos sino una fuente: el derecho que los pretores aplicaban a quienes no eran ciudadanos y que, por eso, tenía que ser inteligible para tradiciones distintas. La civilización digital carece de algo parecido: los flujos de datos son globales y las garantías territoriales; el valor se produce por agregación de trazas de millones de movilizados y se apropia en una jurisdicción que ninguno eligió. Proponer un *ius gentium* digital no es proponer una constitución mundial del dato —tan improbable como indeseable para un constitucionalismo plural— sino preguntar qué fuente de legitimación podría inscribir, por encima de los Estados y sin sustituirlos, una garantía sobre el valor del dato. En la tipología de Pegoraro y Rinella, el derecho transnacional es una forma del derecho de la razón: reglas comunes que se aplican en ordenamientos distintos sin acto de recepción, por reconocimiento de su valor común, y que no se fundan en la autoridad de quien ha sido investido para dictarlas ni en el consentimiento de sus destinatarios (2019, pp. 76–77). Eso explica a la vez su fuerza y su límite, que la sección VI mostró en el caso europeo: la fuente transnacional protege —armoniza por principios—; solo combinada con el pacto constituyente reparte, porque repartir es una decisión política que requiere investidura y consentimiento. Un *ius gentium* digital que quiera alojar el Webfare debe fijar el objeto y el sujeto de una garantía que luego cada constitución inscriba con sus propias fuentes.

2. Tres pilares, traducidos a garantías

Los tres pilares de un *ius gentium* digital se formulan aquí en el lenguaje de las garantías constitucionales, el único en que una fuente puede producir efectos. El primero es la dignidad informacional: la extensión de la dignidad de la persona a sus trazas. Es el pilar que el constitucionalismo digital ya ha construido —privacidad, protección de datos, *habeas data*—; su forma mínima, la privacidad, figura en el 96 por ciento de las constituciones desde 1990; el pilar protege al movilizado frente a la extracción, pero protege al titular individual y nada dice del valor.

El segundo pilar es la participación en el valor, y es el que el Webfare añade. Si vivir conectado produce valor y ese valor nace de la agregación de trazas que nadie produce por sí solo, la garantía correspondiente no puede ser un derecho individual a ser pagado —la vía de Lanier, que remunera por mérito y deja fuera la mayor parte del valor, que es sintáctico y agregado— sino una posición colectiva sobre el plusvalor documedial: el reconocimiento constitucional de que el valor producido por la movilización de una comunidad política pertenece, en la parte que la ley fije, a esa comunidad, y de que debe redistribuirse por necesidad. Su objeto es el que Ferraris pedía tasar y redistribuir (2020, p. 187); su sujeto, el que las constituciones andinas ya han inscrito respecto de los conocimientos colectivos y aún no respecto de la traza digital; su forma, la de una garantía institucional que obliga al legislador y resiste al mercado, inscrita en el nivel que Pegoraro y Rinella llaman hiper-constitución, el de los principios sustraídos a la revisión ordinaria (2019, pp. 187–216).

El tercer pilar es la transparencia como deber: no el derecho del ciudadano a acceder a la información del poder, que el constitucionalismo ya conoce, sino la obligación del movilizador —plataforma o Estado— de hacer legible el registro que explota, incluidos los criterios con que lo agrega y lo valora. Es la condición epistémica de los otros dos pilares, porque sin ella ni la dignidad puede ejercerse ni el valor puede medirse; y es la que el Reglamento europeo de Servicios Digitales ha empezado a inscribir, aunque como deber frente al regulador y no frente al productor.

3. El debate con la vía fiscal

La objeción más seria a este programa viene de quien, aceptando que el valor del dato deba repartirse, propone repartirlo por otra vía. Golia (2024) sostiene que el constitucionalismo digital debe ser también económico y que el instrumento adecuado es el tributo: impuestos directos y regalías sobre las empresas que extraen datos, progresivos y con finalidad pigouviana (pp. 882–883); y objeta al reparto directo que los dividendos de datos desresponsabilizan a los gobiernos y despolitizan la gobernanza del dato, mientras que la decisión fiscal devuelve al Estado la legitimidad de decidir colectivamente la distribución (p. 884).

La respuesta es doble, y en ambas partes la vía fiscal sale reforzada en lugar de refutada. Primero, la objeción acierta cuando el reparto es individual y de mercado —cuando el Estado se retira y deja que el valor fluya del movilizador al titular como un pago—, y por eso alcanza a la dignidad de los datos de Lanier; no alcanza del mismo modo a una garantía colectiva inscrita en la constitución, que es por definición una decisión del poder constituyente que politiza la titularidad del valor y obliga al legislador a desarrollarla. La prohibición ecuatoriana de apropiarse de los conocimientos colectivos no desresponsabiliza al Estado ecuatoriano: lo vincula. Segundo, la propia propuesta de Golia presupone lo que la garantía inscribe. Una regalía grava la extracción de un recurso que se considera público o común; para que el dato pueda gravarse como regalía hace falta un título que lo declare tal, y ese título es exactamente la posición colectiva sobre el valor que el segundo pilar propone. Golia observa, además, que la economía del dato descansa cada vez más en datos no personales, agregados, que ningún titular individual puede reclamar (p. 884): es el mismo hecho que Ferraris describe con la distinción entre datos semánticos y sintácticos, y conduce a la misma conclusión, que el sujeto del valor agregado solo puede ser colectivo. La vía fiscal y la vía de garantía no compiten: la garantía constitucional da al tributo su título, y el tributo da a la garantía su mecanismo. El Webfare añade a Golia el destino —la redistribución por necesidad— y el sujeto —la comunidad productora—; Golia añade al Webfare la advertencia de que ninguna redistribución será legítima si prescinde de la decisión política que solo las instituciones constitucionales pueden tomar.

4. El reparto en la libertad como posibilidad constitucional

Ferraris distingue tres soluciones existentes al problema del valor del dato —el liberalismo estadounidense, que lo concentra en las plataformas; el bolchevismo chino, que lo redistribuye al precio de la libertad; y el burocratismo europeo, que protege el dato sin repartirlo— y propone redistribuirlo en la libertad mediante plataformas comunes, un comunismo digital del que el burocratismo europeo sería la condición necesaria, aunque no suficiente (2020, p. 187; 2025a, pp. 3–4, 80–89). Las secciones anteriores han mostrado dónde se sitúa cada modelo en el mapa de las fuentes: el liberalismo, donde el registro lo controlan la ley y el contrato; el bolchevismo, donde lo controla la voluntad política; el burocratismo, donde lo controla una fuente transnacional que protege sin repartir; y la propuesta de Ferraris, no realizada en ninguna parte, allí donde el pacto constituyente, custodiado por una jurisdicción constitucional y abierto a la norma transnacional, puede inscribir una garantía colectiva. El *ius gentium* digital es el nombre de la fuente transnacional de esa inscripción; las constituciones del perfil abierto, el lugar donde puede recibirse; la garantía colectiva sobre el plusvalor documedial, su contenido; el tributo, su mecanismo; y el derecho a la portabilidad de los datos que el ordenamiento europeo ya reconoce, la palanca técnica que el propio Ferraris señala para capitalizar los datos en la libertad (2025a, pp. 86–87). Que los gobiernos europeos negocien con las plataformas la redistribución de las ganancias de la movilización (2020, p. 188) necesita, para no ser revocable a la primera presión, un título constitucional que lo preceda.

Esta es la epistemología de las posibilidades. No hay una sola vía hacia el Webfare ni una

familia predestinada a recorrerla: hay perfiles de fuentes que pueden inscribirlo y perfiles que no, momentos constituyentes que lo acercan y momentos que lo alejan, y un constitucionalismo plural que es la condición de que la garantía se inscriba de modos distintos en ordenamientos distintos sin dejar de ser la misma garantía.

VIII. Conclusiones

Este artículo ha llevado el Webfare desde la ontología social que lo fundó hasta la teoría constitucional comparada que le faltaba, y de ese recorrido se siguen seis conclusiones.

La primera es ontológica y constitucional a la vez: si los objetos sociales existen por inscripción, quien controla la inscripción controla la existencia jurídica, y la constitución —registro de los registros, meta-fuente— es el lugar donde cada ordenamiento decide qué inscripciones producen pertenencia y con qué resistencia. El Webfare es una tesis sobre el control del registro y el reparto de su valor; es, por eso, una cuestión constitucional.

La segunda es comparada: la familia jurídica no predice la aptitud de un ordenamiento para alojar el Webfare. Los datos de 182 constituciones muestran que la etiqueta de familia explica poco, que la época constituyente añade explicación y que la combinación de fuentes de legitimación señala el mecanismo. Las tradiciones de Glenn siguen siendo el hilo del relato; las fuentes de Pegoraro y Rinella, su engranaje.

La tercera es metodológica: la inscripción constitucional no mide eficacia sino quién controla el registro; y dos instrumentos tan utilizados como JuriGlobe y el *Comparative Constitutions Project* no miden lo mismo, de modo que su discrepancia —la ola plurinacional andina, invisible para la taxonomía de sistemas— es un resultado, no un defecto.

La cuarta es histórica: las condiciones de apertura y participación que el Webfare presupone proceden de la última generación constituyente, y la documentalidad tiene, en el constitucionalismo, una fecha.

La quinta es crítica: la misma fuente que inscribe puede desinscribir. México, la Unión Europea y la India lo muestran con tres fuentes distintas —el poder de reforma, el legislador europeo, el legislador ordinario—, y la lección es que una garantía sobre el valor del dato valdrá lo que valga el órgano que la custodie y la fuente que la haga irrevocable.

La sexta es normativa. El Webfare exige una garantía colectiva sobre el plusvalor documedial que ni el derecho individual a ser pagado ni el tributo pueden sustituir, aunque el segundo la necesite como título y ella lo necesite como mecanismo. Esa garantía solo puede inscribirla un constitucionalismo plural, abierto a la norma transnacional y custodiado por una jurisdicción constitucional; y las constituciones andinas, que ya reconocen a sus pueblos la titularidad colectiva de sus conocimientos, muestran que el sujeto existe y que lo que falta es extenderle el objeto. De la privacidad al reparto, de la familia a la fuente: esa es la epistemología de las posibilidades que este trabajo propone.

Declaraciones

Contribución de autoría (CRediT). Luis Felipe Bourguet González: conceptualización, metodología, investigación, curación de datos, análisis formal, software, validación, redacción del borrador original, redacción (revisión y edición).

Conflicto de intereses. El autor declara que no existe conflicto de interés de ninguna naturaleza que dificulte la publicación del texto.

Financiamiento. El autor no recibió financiamiento para la realización de este estudio.

Disponibilidad de datos y código. Los datos recodificados del Comparative Constitutions Project (v5.0), la tabla de JuriGlobe y su cruce con el CCP, la lista de constituciones con valores imputados, la recodificación de los países de referencia, la localización de las disposiciones que fundan cada variable y el código del análisis principal y de la comprobación de sensibilidad se depositarán en un repositorio abierto, con identificador persistente de Zenodo, en la versión aceptada.

Uso de inteligencia artificial. Véase la declaración que sigue a las referencias.

Referencias

Andina, T. (2016). *An ontology for social reality* (S. De Sanctis, Trad.). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-47244-1

Díaz Perojo, R. L. (2025). Reseña crítica de «El Manifiesto del Webfare: De la guerra de los datos al bienestar de los datos» de Maurizio Ferraris. *Dialektika: Revista de Investigación Filosófica y Teoría Social*, *7*. https://doi.org/10.51528/dk.vol7.id202

Elkins, Z., & Ginsburg, T. (2025). *Characteristics of national constitutions* (Versión 5.0) [Conjunto de datos y libro de códigos]. Comparative Constitutions Project. https://comparativeconstitutionsproject.org/data/

Farrell, H., & McCarthy, K. (2025). *Manifesto for generative AI in higher education*. GenAI:N3; South East Technological University. https://hub.teachingandlearning.ie/resource/manifesto-for-generative-ai-in-higher-education/

Ferraris, M. (2020). *Metafísica de la web* (J. Hernández Marcelo y P. Vicente Moraleja, Eds. y Trads.). Dykinson. https://doi.org/10.2307/j.ctv17hm870

Ferraris, M. (2023). *Documentalidad: Por qué es necesario dejar huellas* (J. Hernández Marcelo y P. Vicente Moraleja, Trads.). Ediciones Trea. (Obra original publicada en 2009)

Ferraris, M. (2025a). *Comunismo digitale: Una proposta politica*. Einaudi.

Ferraris, M. (2025b). *El Manifiesto del Webfare: De la guerra de los datos al bienestar de los datos* (J. Hernández Marcelo, Ed. y Trad.). Materia Oscura.

Glenn, H. P. (2014). *Legal traditions of the world: Sustainable diversity in law* (5.ª ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/he/9780199669837.001.0001

Golia, A., Jr. (2024). Taxing data as an instrument of economic digital constitutionalism: Elements for a normative agenda. *European Law Open*, *3*(4), 865–889. https://doi.org/10.1017/elo.2024.37

Han, B.-C. (2014). *Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder* (A. Bergés, Trad.). Herder.

Hernández Marcelo, J. (2025). From digital capital to Webfare: Toward a theory of social justice in the digital age. *Disputatio. Philosophical Research Bulletin*, *14*(29), 1–21. https://doi.org/10.63413/disputatio.961

IE University. (2023). *IE University manifesto on artificial intelligence*. https://www.ie.edu/university/news-events/news/ai-a-once-in-a-century-opportunity-to-transform-education-innovation-and-research-according-to-ie-university-manifesto/

JuriGlobe – Groupe de recherche sur les systèmes juridiques dans le monde. (2024, 24 de julio). *Alphabetical index of the political entities and corresponding legal systems* [Base de datos; 2.ª ed., 2008]. Faculté de droit, Université d'Ottawa. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de https://www.juriglobe.ca/eng/sys-juri/index-alpha.php

Lanier, J. (2013). *Who owns the future?* Simon & Schuster.

Lanier, J., & Weyl, E. G. (2018, 26 de septiembre). A blueprint for a better digital society. *Harvard Business Review*. https://hbr.org/2018/09/a-blueprint-for-a-better-digital-society

Lawrence, P. (2026). *Synchronic Webfare and sustainability* [Tesis doctoral, Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia]. https://hdl.handle.net/20.500.14242/366450

Pegoraro, L., & Rinella, A. (2019). *Constituciones y fuentes del derecho* (Derecho constitucional comparado, t. 3; L. Pegoraro y A. Rinella, Dirs.). Astrea. (Obra original publicada en 2018)

Pontificia Academia para la Vida, Microsoft, IBM, FAO, & Ministerio para la Innovación Tecnológica y la Digitalización de Italia. (2020). *Rome Call for AI Ethics*. https://www.romecall.org/the-call/

Russell Group. (2023). *Russell Group principles on the use of generative AI tools in education*. https://russellgroup.ac.uk/policy/policy-briefings/principles-use-generative-ai-tools-education

StarTalk. (2026a, 7 de noviembre). *The AI alignment problem & its solutions, with Aza Raskin* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4Id5aTlYkHg

StarTalk. (2026b, 28 de febrero). *Is AI hiding its full power? With Geoffrey Hinton* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=l6ZcFa8pybE

StarTalk. (2026c, 23 de mayo). *There is no AI, really (it's just people), with Jaron Lanier* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=TTppvBU2rU4

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2007). *Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional* (Tesis P. IX/2007, registro digital 172650). *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXV, p. 6.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2014). *Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional…* (Tesis P./J. 20/2014 [10a.], derivada de la contradicción de tesis 293/2011; registro digital 2006224). *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 5, t. I, p. 202.

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

Fuentes normativas y jurisprudenciales citadas: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), reformas publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 20 de julio de 2007 (art. 6.º), el 1 de junio de 2009 (art. 16), el 9 de agosto de 2012 (art. 35, fr. VIII), el 7 de febrero de 2014 (art. 6.º, apartado A) y el 20 de diciembre de 2019 (art. 35, frs. VIII y IX); Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, *DOF*, 4 de mayo de 2015; Decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, *Diario Oficial de la Federación*, 20 de diciembre de 2024; Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, *DOF*, 20 de marzo de 2025; Reglamento (UE) 2016/679; Reglamento (UE) 2022/2065; Reglamento (UE) 2024/1689; Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026 (Ómnibus Digital sobre IA), *DOUE* L, 24 de julio de 2026; Legge 23 settembre 2025, n. 132, *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, *Gazzetta Ufficiale* n. 223, 25 de septiembre de 2025, texto consolidado a 27 de junio de 2026 (https://www.normattiva.it/eli/id/2025/09/25/25G00143/CONSOLIDATED/20260627); Constitución Española (1978); Freedom of Information Act 2000 (Reino Unido); Ley n.º 42 de 1999 sobre el acceso a la información en poder de los órganos administrativos (Japón); Freedom of Information Law, 5758-1998, Ley Fundamental: Dignidad y Libertad Humanas, 1992, y Ley Fundamental: Referéndum, *Sefer HaḤukim* n.º 2443, 19 de marzo de 2014 (Israel);

Shalit v. Peres, HCJ 1601/90 (Tribunal Supremo de Israel, 1990); Right to Information Act, 2005, y Digital Personal Data Protection Act, 2023, con las Digital Personal Data Protection Rules, 2025, G.S.R. 846(E), 13 de noviembre de 2025 (India); *Justice K. S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India*, (2017) 10 SCC 1 (Corte Suprema de la India, 24 de agosto de 2017); Constitución de la República del Ecuador (2008); Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, *Registro Oficial*, Quinto Suplemento n.º 459, 26 de mayo de 2021, y su Reglamento General, Decreto Ejecutivo 904, *Registro Oficial*, Tercer Suplemento n.º 435, 13 de noviembre de 2023; Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009); Decreto Supremo 28168, de 17 de mayo de 2005 (Bolivia); Constitución de la República de Cuba (2019); Constitución de la República Socialista de Vietnam (2013); *California v. Meta Platforms, Inc.*, n.º 4:23-cv-05448-YGR (N.D. Cal., sentencia de consentimiento de 26 de agosto de 2026); *State ex rel. Torrez v. Meta Platforms, Inc.*, D-101-CV-2023-02838 (N.M. First Jud. Dist. Ct., 6 de agosto de 2026).

Declaración de uso de inteligencia artificial. El desarrollo sustantivo de este trabajo es del autor: la pregunta, la tesis, el marco teórico, las hipótesis, el diseño comparado, la interpretación de los resultados y la propuesta normativa proceden de su investigación previa y de un borrador propio anterior al uso de la herramienta, y cada decisión de método y de contenido fue tomada por él. (a) Herramienta: Claude (Anthropic), modelos Claude Fable 5.1, Claude Opus 5.5 y Claude Fable 5.2, usados en noviembre de 2026. (b) Propósito, alcance y justificación: se usó como apoyo instrumental, bajo las instrucciones y la supervisión del autor, en seis tareas: (1) búsqueda de fuentes de acceso abierto y verificación de citas, páginas y referencias normativas contra los textos aportados por el autor y las fuentes oficiales; (2) escritura asistida del código Python que cruza JuriGlobe y el Comparative Constitutions Project y calcula las tablas descriptivas y el análisis de sensibilidad; (3) consulta automatizada de Constitute para localizar las disposiciones que fundan cada valor de la Tabla III y medir su concordancia con el CCP; (4) cotejo de los códigos del CCP de los ocho países de referencia con el texto vigente en 2023; (5) propuestas de estructura y de redacción, elaboradas a partir del borrador previo del autor, de sus decisiones y de sus instrucciones; (6) revisión de coherencia, legibilidad y formato. Frente a una elaboración convencional, permitió cotejar de forma sistemática y reproducible 182 constituciones con sus disposiciones y verificar las citas en sus fuentes. (c) Secciones: todas; los datos y el código afectan a IV, V y las Tablas II y III. (d) Intervención humana: el autor validó uno por uno los tres valores cotejados, revisó y ejecutó el código, revisó, corrigió y reescribió cada sección, cotejó las citas, asumió la traducción del resumen y responde íntegramente del contenido. La herramienta no creó ni alteró datos: proceden del CCP v5.0 y de JuriGlobe; los valores cotejados se señalan con asterisco y los análisis agregados usan los del CCP. Conforme a los Lineamientos sobre inteligencia artificial de la revista, la herramienta no figura como autora ni se usó como fuente.